GEWERBEMIETVERTRAG

zwischen

Herrn JOACHIM FRIEDRICH VON ALTENBURG
Kastanienallee 41
14052 Berlin
geboren am 14.02.1961
Steuerliche Identifikationsnummer: 57936182504
ausgewiesen durch Personalausweis Nr. LZ6311T47
– nachstehend Vermieter genannt –

und

Havelstein Logistik GmbH
Am Borsigturm 112
13507 Berlin
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 238417 B
vertreten durch die Geschäftsführerin Frau MARIANNE KOCH-BIRKENFELD
– nachstehend Mieterin genannt –

§ 1 Mietgegenstand

(1) Der Vermieter vermietet der Mieterin die im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss gelegenen Gewerberäume des Grundstücks Sellerstraße 17, 13353 Berlin, bestehend aus einer Lagerhalle mit ca. 640 m² Nutzfläche, zwei Büroräumen, einem Sozialraum sowie vier Stellplätzen im Hof.

(2) Die Räume werden zur Nutzung als Kommissionierlager mit angeschlossener Verwaltung vermietet. Eine Änderung des Nutzungszwecks bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters.

(3) Die Übergabe der Schlüssel erfolgt durch den Hausverwalter Herrn Thomas Weiß, der auch nach Mietbeginn erster Ansprechpartner für technische Störungen ist. Über die Übergabe wird ein Protokoll gefertigt, das Bestandteil dieses Vertrages wird.

§ 2 Mietzeit

Das Mietverhältnis beginnt am 1. Januar 2027 und wird fest bis zum 31. Dezember 2031 abgeschlossen. Die Mieterin erhält eine einmalige Option, das Mietverhältnis um weitere fünf Jahre zu verlängern; die Option ist spätestens neun Monate vor Ablauf schriftlich auszuüben.

§ 3 Miete und Nebenkosten

(1) Die monatliche Nettokaltmiete beträgt 4.850,00 EUR zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Für die Betriebskosten leistet die Mieterin eine monatliche Vorauszahlung von 980,00 EUR, über die jährlich abgerechnet wird.

(2) Die Miete ist monatlich im Voraus, spätestens bis zum dritten Werktag, auf das folgende Konto des Vermieters zu zahlen: IBAN DE38 3705 0198 1046 7239 18, Sparkasse KölnBonn, BIC COLSDE33XXX.

§ 4 Mietsicherheit

Die Mieterin leistet eine Mietsicherheit in Höhe von drei Nettokaltmieten in Form einer unbefristeten, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft. Die Vorschrift des § 551 BGB findet auf dieses Gewerbemietverhältnis keine Anwendung.

§ 5 Instandhaltung und Rückgabe

(1) Kleinere Instandhaltungen innerhalb der Mieträume trägt die Mieterin bis zu einem Betrag von 1.500,00 EUR je Einzelfall. Der Winterdienst auf dem Hof obliegt der Mieterin; im Winter ist die Zufahrt bis 7:00 Uhr zu räumen und zu streuen.

(2) Bei Beendigung des Mietverhältnisses sind die Räume besenrein zurückzugeben. Die Wände der Büroräume sind in weiß zu streichen, sofern sie während der Mietzeit farbig gestaltet wurden. Die Abnahme erfolgt gemeinsam mit der Objektbetreuerin Frau Corinna Winter von der Hausverwaltung.

§ 6 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt (salvatorische Klausel). Gerichtsstand ist Berlin.

(3) Der Vertrag wurde in Anwesenheit der nachfolgend genannten Zeugen verlesen, von den Parteien genehmigt und eigenhändig unterschrieben.

Zeugen

1. Dr. Henrike Sauerbrey, Lindenstraße 8, 14467 Potsdam
2. Okan Yilmaz, Turmstraße 66, 10551 Berlin
3. Gisela Rose, Am Lietzensee 3, 14057 Berlin

Berlin, den 18.10.2026

_____

Joachim Friedrich
von Altenburg
(Vermieter)

Berlin, den 18.10.2026

_____

Havelstein Logistik GmbH
vertreten durch Marianne Koch-Birkenfeld
(Mieterin)